



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

קעטבי-שטודר מוריה

המבקשת

באמצעות ב"כ: עו"ד הרכבי לוי אסנת
ז'בוטינסקי 43, רמת גן
טל': 0542521115

נגד

שלום תמר

1

המשיבים

שלום אברהם

2

באמצעות ב"כ: עו"ד פינטו לבנה
ז'בוטינסקי 33, רמת גן
טל': 0522338310 פקס: 036030644

החלטה

לפניי בקשה להחלפת המומחה שמונה מטעם מותב זה ולחילופין להפקדת ערובה להבטחת
הוצאות המבקשת.

א. רקע עובדתי והשתלשלות ההליך

1. ענייננו בבית משותף ברחוב שבטי ישראל 26, מודיעין מכבים רעות הידוע כגוש 5814 חלקה 4
(להלן: "הבית המשותף"). המשיבים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 73 בבית
המשותף. המבקשת היא הזכאית להירשם כבעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 75
בבית המשותף.
2. ביום 21.3.23 הגישו המשיבים תביעה כנגד המבקשת במסגרתה טענו כי קיימת בדירתם
רטיבות שמקורה בליקויים בדירת המבקשת. נטען כי בנובמבר 2022 החלה המבקשת לבצע
עבודות שיפוץ במרפסת דירתה וזאת מבלי שביצעה איטום יסודי. המשיבים צירפו דו"ח של
בעל מקצוע, מר בני ג'קובס אשר במסגרתו צוין כי הרטיבות בדירת המשיבים ממוקמת מתחת
למרפסת דירת המבקשת. עוד צוין בדו"ח כי המבקשת סירבה להכניס את בעל המקצוע מטעם
המשיבים לדירתה בטענה שביצעה איטום יקר במרפסת דירתה והיא אינה מסכימה לפתיחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אריחי הקרמיקה במרפסת דירתה. לפיכך דרשו המשיבים להורות למבקשת לתקן את הדרוש תיקון בדירתה ולהשיב את מצב דירתם לקדמותו.

3. ביום 9.7.23 הגישה המבקשת כתב הגנה במסגרתו טענה כי למותב זה אין סמכות לדון בתביעה כיוון שסמכותו עיקרה בסכסוכים הנוגעים לרכוש משותף ולא לדירות פרטיות בבית משותף. לפיכך דרשה המבקשת לסלק את התביעה על הסף. לגופה של התביעה נטען כי עבודות השיפוץ שבוצעו במרפסת דירת המבקשת כללו בין היתר עבודות להחלפת הצנרת ואיטום ואין קשר ביניהן לבין הרטיבות בדירת המשיבים. צוין כי במהלך השיפוץ התבצע קידוח חור בגג חדר הילדים של דירת המשיבים, אולם מדובר בנזק בודד שנגרם לדירתם. עוד צוין כי המבקשת פעלה לתיקון הנזק שנגרם לדירת המשיבים מהקידוח ואף החליפה את המזגן שניזוק בדירתם. לפיכך דרשה המבקשת לדחות את התביעה על הסף ולחילופין לדחות את התביעה לגופה.

4. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 11.7.23, מונה על פי הסכמת הצדדים, מר אסי פייזק, א.ד. איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת, כמומחה מוסכם מטעם מותב זה (להלן: "המומחה") לשם איתור מקור הרטיבות בדירת המשיבים.

5. ביום 6.8.23 הוגש דו"ח ביניים מטעם המומחה במסגרתו צוין כי יש לבצע בדיקות נוספות לשם איתור מלוא מוקדי הרטיבות בדירת המשיבים.

6. בהחלטתי מיום 7.8.23 נקבע כי מדו"ח המומחה עולה כי לשם הכנת חוות דעת סופית יש לבצע בדיקת הצפה אשר דורשת ביצוע מספר תיקונים טרם ביצועה. כמו כן נקבע בהחלטה כי המומחה יגיע לבית המשותף עם בעל מקצוע מטעמו לשם ביצוע בדיקת ההצפה וביצוע התיקונים הנדרשים. כן נקבע כי הצדדים יישאו בעלות התיקונים באופן שווה.

7. ביום 15.1.24 הוגש דו"ח ביניים נוסף מטעם המומחה במסגרתו צוין כי יש לבצע בדיקת הצפה מעל שכבת האיטום ולשם כך יש לפתוח ארבעה אריחי ריצוף במרפסת דירת המבקשת. כן צוין כי רק לאחר ביצוע בדיקת ההצפה ניתן יהיה להגיש חוות דעת סופית בתיק.

8. בהחלטתי מיום 18.1.24 נקבע כי חוות הדעת איננה סופית וכשיסתיימו הבדיקות הדרושות לשם איתור מקור הרטיבות יגיש המומחה חוות דעת סופית.

9. ביום 28.2.24 הגיש המומחה הודעת עדכון במסגרתה טען כי ביצע חלק מן הבדיקות המקדימות אולם הבדיקות הופסקו בשל כניסת עונת הגשמים. לפיכך צוין כי יש להמשיך בביצוע הבדיקות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לרבות בדיקת הצפה שתתבצע על משטח שכבת האיטום במרפסת דירת המבקשת. עוד צוין כי לא ניתן לבצע בדיקת הצפה עילית כיוון שהיא תגרום לחסימת האפשרות להיכנס לדירת המשיבים למשך 72 שעות וכיוון שקיים קושי טכני בביצועה.

ב. הבקשה להחלפת המומחה

10. ביום 29.2.24 הגישה המבקשת בקשה להחלפת המומחה במסגרתה נטען כי בכוונת המומחה לבצע בדיקת הצפה בדירתה אשר תגרום לנזקים כבירים. המבקשת טענה כי ביצוע בדיקת הצפה במרפסת דירתה יחייב תהליך ייבוש ארוך, אשר עולה חשש כי במהלכו יחדרו מים למערכת החשמל. לפיכך לשיטתה אין לבצע בדיקת הצפה תת רצפתית בדירתה. עוד צוין כי המבקשת הציעה למומחה שיבוצעו תיקונים אחרים בדירתה ובכך יתייתר הצורך בביצוע בדיקת הצפה, אולם המומחה סירב להצעתה. עוד נטען כי אף המומחה אינו מתנגד להחלפתו. לפיכך דרשה המבקשת להורות על החלפת המומחה למומחה מטעם חברת ר.א.מ.א מאתרים בע"מ. לחילופין דרשה כי ככל שיוחלט על המשך ביצוע הבדיקות, מותב זה יורה לתובעים על הפקדת פיקדון בסך 50,000 ש"ח להבטחת הוצאות המבקשת בגין תיקון הנזקים שייגרמו לדירתה עקב ביצוע בדיקת ההצפה.

11. ביום 3.3.24 הוגשה תגובת המשיבים במסגרתה נטען כי התביעה הוגשה לכתחילה לאור סירוב המבקשת לתקן את הדרוש תיקון בדירתה, חרף פניות המשיבים בעניין הרטיבות בדירתם. עוד נטען כי עוד בהודעת המומחה מיום 13.7.23 הציג המומחה לצדדים את תכנית העבודה ובין היתר את התכנית לבצע בדיקת הצפה בדירת המבקשת. לפיכך נטען כי המומחה פעל בהתאם לתכניתו המקורית שהוגשה עם קבלת מינויו בתיק וכן פעל בהתאם להוראות מותב זה לפעול לבדיקת מקורות רטיבות נוספים שהתגלו בדירת המשיבים. נטען כי דין הבקשה להידחות שכן היא מסכלת את עבודת המומחה. כן טענו המשיבים כי יש לדחות על הסף את דרישת המבקשת להפקדת ערובה.

12. ביום 3.3.24 הוגשה תגובת המומחה במסגרתה נטען כי ביום 13.7.23 הועבר לצדדים מפרט הבדיקות שיש לבצע לשם איתור מקור הרטיבות בדירת המשיבים. המומחה ציין כי אין לו כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינטרס אישי בביצוע העבודה אלא החלטותיו מתקבלות על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד. עוד צוין כי מותב זה הורה למומחה לבצע את כל הבדיקות הדרושות לשם איתור מלוא מוקדי הרטיבות ויש צורך בביצוע בדיקת הצפה. המומחה סבר כי הוא לא ראה לנכון להיענות לבקשת המבקשת לבצע מריחה של חומר איטום וזאת כיוון שמדובר בפתרון שאינו פותר את בעיית הרטיבות מן היסוד. המומחה ציין כי לאור בקשת המבקשת הוא מבקש למנות מומחה אחר לטיפול בתיק.

13. ביום 4.3.24 הוגשה תשובה מטעם המבקשת לתגובת המשיבים במסגרתה נטען כי ייתכן שמקור הרטיבות הוא בליקויים ברכוש המשותף. לטענת המבקשת קיימים מספר מוקדי רטיבות בבית המשותף שמקורם ברכוש המשותף לאור בנייתו באופן מדורג וליקויי איטום רבים שלא טופלו. לפיכך נטען כי התביעה הייתה צריכה להיות מוגשת כנגד הנציגות.

ג. דיון והכרעה

14. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מצאתי כי יש לדחות את הבקשה.
15. לא מצאתי כי נפל פגם כלשהו בהתנהלות המומחה. החלטות הנוגעות לבחירת הבדיקות שיש לבצע לשם איתור מוקדי הרטיבות, מצויות בגדר שיקול דעתו המקצועי של המומחה אשר מוקנה לו מכוח כתב המינוי שניתן בהחלטתי מיום 11.7.23.
16. מינוי מומחה על ידי בית המשפט נעשה במטרה לקבל תמונה מדויקת ומלאה בנושא המצוי במחלוקת בין הצדדים ואשר ההכרעה בו כרוכה בסוגיות המחייבות ידע וניסיון בעניין שבמומחיות (סוגיות בסדר דין אזרחי, אורי גורן, מהדורה שתיים-עשרה 435 (2015) (להלן: "גורן")). היות שמומחה מעין זה מצוי בעמדה אובייקטיבית, שאיננה מחויבת למי מן הצדדים, מאפשרת חוות דעתו בחינת הסוגיה שבמחלוקת ללא משוא פנים (ע"א 680/87 מדינת ישראל נ' מזרחי, פ"מ מו(4) 154, 161 (1992); ע"א 5509/09 מסארווה נ' עזבון המנוח אברהם חסן מסארווה, פס' 14 לפסק דינה של השופטת חיות (פורסם בנבו, 23.2.2014)).
17. מומחה מטעם בית המשפט מתואר בפסיקה כזרועו הארוכה של בית המשפט (רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002)). נקודת המוצא של בית המשפט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- היא שהמומחה שמונה מטעמו יבצע מלאכתו נאמנה, בהגינות ובמקצועיות. לפיכך מוטלות על המומחה חובות אמון וחובות מקצועיות לשם גיבוש חוות דעת מקצועית (ראו: רע"א 1834/18 **שירותי בריאות כללית נ' פלונית** (נבו 03.05.2018), (להלן: "**עניין כללית**")).
18. על בית המשפט לאזן בין ההגנה על הצדדים להליך מפני עיוות דין, לבין שיקולי מדיניות כגון הגנה על מעמדם של מומחים מטעם בית המשפט, יעילות דיונית ומניעת ניצול לרעה של ההליך המשפטי. מקום בו נמצא קושי במינוי המומחה שמונה מטעם בית המשפט או בחוות דעתו, פסילת המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו היא דרך הפעולה הקיצונית ביותר העומדת לפני בית המשפט במקרים אלו (ראו לעניין זה: עניין **כללית**, רע"א 3763/18 **מודיסופט בע"מ נ' סיטי פארק נציגות הבית המשותף אבא הלל רמת גן** (נבו 11.07.2018)).
19. סעד של פסילת המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו ייפסק רק במקרים בהם המומחה פעל בחוסר תום לב, או שקיים חשש ממשי לגרימת עיוות דין, או שהתגלה פגם מהותי היורד לשורש העניין ולא ניתן להסירו באמצעים פחות קיצוניים בעלי פגיעה פחותה בהליך (ראו: רע"א 7863/17 **פלונית נ' הפול חברה לביטוח בע"מ** (נבו 17.12.2017)).
20. לא מצאתי כי בענייננו מתקיימת אחת מהנסיבות החריגות לעיל. להפך, התרשמתי כי התנהלות המומחה מקצועית ועניינית.
21. למעלה מן הצורך יצוין כי ככל שלמבקשת קיימות השגות בעניין המומחה, הדרך הדיונית המתאימה להתמודדות איתן היא בהפניית שאלות הבהרה למומחה לאחר מתן חוות דעתו בתיק וחקירתו על חוות דעתו (ראו: רע"א 9164/17 **האחים אוזן חברה לבניה בע"מ נ' אריל כהן** (נבו 26.12.2017)).
22. יש לאפשר למומחה להשלים את בדיקותיו לאיתור מקור הרטיבות בדירת המשיבים ולעשות את כל הדרוש לשם מתן חוות דעתו בהקדם האפשרי.
23. באשר לסעד החלופי אותו דרשה המבקשת להפקדת ערובה, סמכותו של בית המשפט להורות על הפקדת ערובה ולהתנות את המשך ההליך בהפקדה זו קבועה בתקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**"), כדלקמן:
- "157. (א) **בית המשפט רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/126/2023
מס' בקשה: 3/106/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) לא ניתנה הערובה בתוך המועד שהורה, יימחק כתב התביעה."

24. לא קיימת חובה כללית להפקדת ערובה אלא העניין מסור לשיקול דעתו של בית המשפט וברירת המחדל היא כי תובע לא יחויב בהפקדת ערובה (ראו: ע"א 7478/21 קאייד אבו פריח נ' מע"מ באר שבע (נבו 24.11.2021) (להלן: "עניין קאייד"); ת"א 29159-08-20 גולן ביטון נ' גבריאלי גבריאלי (נבו 19.04.2021) (להלן: "עניין גולן")). מן הפסיקה עולה כי על בית המשפט להתחשב במספר תכליות בבואו לחייב בהפקדת ערובה להוצאות: הבטחת תשלום הוצאות הצד הפסיבי בהליך (הנתבע), הרתעה מהגשת תביעות סרק וכן שמירה על זכות הגישה לערכאות. מעבר לכך, הוכרו בפסיקה שיקולים נוספים שיש להתחשב בהם לרבות תום ליבו של התובע, מורכבות ההליך, סיכויי התביעה ועוד (ראו: עניין קאייד; עניין גולן)).

25. בנסיבות המקרה דנן ולאחר בחינת השיקולים דלעיל לא מצאתי כי יש לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה.

26. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך 500 ש"ח.

ניתנה היום, 6.3.2024, כ"ו אדר א' תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין